

**EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA:
SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO A TRAVÉS DE
PLATAFORMAS ELECTRÓNICAS**

CAPÍTULO I - DISPOSICIONES PRELIMINARES

ARTÍCULO 1º. Objeto. La presente ordenanza regula el servicio de transporte privado a través de plataformas electrónicas y las condiciones de su prestación dentro de la jurisdicción de la ciudad de Córdoba.

ARTÍCULO 2º. Definiciones. A los fines de la presente ordenanza se entenderá por:

Servicio de Transporte Privado a través de Plataformas (STPP): Al que con base en el desarrollo de tecnologías de dispositivos móviles y utilizando el sistema de posicionamiento global -GPS- y plataformas independientes, permite conectar a usuarios que lo demanden con conductores que ofrecen dicho servicio, mediante el uso de la misma aplicación. Se celebra en los términos del artículo 1280 y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación, constituye un servicio privado de interés público y de carácter oneroso.

Empresa de Redes de Transporte: Son aquellas personas jurídicas nacionales registradas de acuerdo a los tipos previstos en la ley 19.550, que por virtud de acuerdos nacionales, promuevan, promocionen o incentiven el uso de tecnologías o aplicaciones, propias o de terceros, que permitan conectar a usuarios con conductores y así acceder al STPP, mediante un dispositivo móvil que utilice un sistema de posicionamiento global.

Plataformas electrónicas: Aquellas plataformas independientes, nacionales o extranjeras, que por medio de una aplicación o programa tecnológico en dispositivos móviles conectan a conductores con usuarios del STPP.

Permisarios: Entiéndase por permisionarios a los titulares de los vehículos registrados, que en forma personal o a través de un tercero designado presten el servicio de transporte a través de plataformas electrónicas.

Tercero designado: Aquella persona designada por el titular del vehículo para conducir y prestar el STPP.

ARTÍCULO 3º. Autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación de la presente es la

Secretaría de Movilidad Urbana de la Municipalidad de Córdoba o la que en el futuro la reemplace, la que tiene las atribuciones previstas en la presente.

CAPÍTULO II - INSCRIPCIÓN Y REQUISITOS

ARTÍCULO 4º. Registro. Créase el Registro Municipal de Servicio de Transporte Privado, en el cual deberán inscribirse:

- 1) Los vehículos prestadores del servicio;
- 2) los permisionarios;
- 3) los terceros designados;
- 4) y las Plataformas Electrónicas habilitadas.

ARTÍCULO 5º. Solicitud de Inscripción. La solicitud debe ser realizada de manera electrónica en la plataforma que la autoridad de aplicación determine por los permisionarios y la persona representante legal de la Plataforma Electrónica o de la Empresa de Redes de Transporte.

ARTÍCULO 6º. Requisitos Permisionarios. Los titulares de los vehículos afectados al Servicio de Transporte Privado a través de Plataformas Electrónicas deben cumplir los siguientes requisitos:

- a. Ser propietario del vehículo respecto del cual se solicita el registro.
- b. Presentar copia del título y cédula del vehículo.
- c. Licencia Nacional de Conducir vigente.
- d. Tener domicilio real en la ciudad de Córdoba.
- e. Contar con constancia de inscripción ante AFIP.
- f. Realizar la Inspección Técnica Vehicular cada 8 meses o cada 70.000 km, lo que suceda primero.
- g. Poseer Libre Deuda del impuesto automotor provincial y tasas municipales respectivas.
- h. Contar con una póliza de seguro contra todo riesgo con cobertura por daños ocasionados a terceros, conductor y pasajeros en una modalidad de transporte oneroso.
- i. Certificado de Antecedentes Penales, de Delitos contra la Integridad Sexual y de Deudores Alimentarios Morosos.

ARTÍCULO 7º. Obligaciones Permisionarios. Son obligaciones de los permisionarios las

siguientes:

- a. mantener el vehículo en perfecto estado de funcionamiento;
- b. realizar y presentar la inspección ocular exigida por la autoridad de aplicación;
- c. permitir y facilitar el ascenso de canes guías y de asistencia que acompañen a personas con discapacidad.

ARTÍCULO 8º. Designación de terceros. El titular del vehículo que haya obtenido el permiso de explotación, podrá designar terceras personas para conducir sus vehículos habilitados y brindar el STPP. Los mismos deberán cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 4º y 7º, y todos aquellos lineamientos establecidos por la presente ordenanza que le sean aplicables. El permisionario será responsable de verificar y exigir que la prestación del STPP por sus terceros designados se haga en cumplimiento de la legislación aplicable.

ARTÍCULO 9º. Requisitos PE o ERT. Dispóngase que las personas humanas y jurídicas titulares o que se constituyan como Empresa de Redes de Transporte (ERT) de las plataformas electrónicas, deben cumplir los siguientes requisitos:

- a. Constituir domicilio legal en la Ciudad de Córdoba y designar un representante, apoderado o encargado de negocios en la ciudad. Aquellas ERT constituidas en la República Argentina, pero no en la Provincia de Córdoba y aquellas constituidas en el exterior, deberán cumplir la misma exigencia mencionada.
- b. Inscribirse en el registro del art 4. que por esta ordenanza se crea y cumplir con las obligaciones tributarias y de habilitación de negocios exigidas por el municipio.
- c. Garantizar que toda la operativa, incluyendo tanto la actividad que se presta a través de las plataformas electrónicas como el servicio de transporte, cumpla con la legislación aplicable.
- d. Asignar viajes únicamente a los vehículos y permisionarios que se encuentren registrados en cumplimiento a las disposiciones de esta Ordenanza y su reglamentación.
- e. Proporcionar a requerimiento de la autoridad de aplicación toda la información veraz necesaria y útil, en el tiempo y forma que esta norma requiera para conocer la identidad de los conductores y sus datos individualizantes y los recorridos efectuados

por cada vehículo, los montos cobrados y cualquier otra información que se entienda necesaria para ejercer sus potestades, cumpliendo con la normativa vigente de la protección de datos.

- f. Contar con un seguro de responsabilidad civil, conforme a la Resolución N° 615/2019 de la Superintendencia de Seguros de la Nación, destinado a regir la cobertura de los vehículos intervinientes en un STPP, el que deberá cubrir a conductores, usuarios, bienes transportados, y posibles terceros damnificados.
- g. Exigir y fiscalizar que los permisionarios y/o sus conductores cumplan con las obligaciones tributarias, previsionales y reglamentarias correspondientes, no pudiendo asignar viajes a quienes no demuestren estar al día en su cumplimiento.

CAPÍTULO III - CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

ARTÍCULO 10°. Prohibición. Los conductores podrán prestar el servicio únicamente cuando existan solicitudes que hayan sido aceptadas y/o procesadas a través de las plataformas electrónicas habilitadas, por lo que se prohíbe expresamente la toma de viajes en las modalidades actualmente previstas para el servicio de taxis y/o remises. El servicio objeto de la presente, no estará sujeto a itinerarios, rutas, frecuencias de paso ni horarios fijos.

ARTÍCULO 11°. Condición vehicular. Determinése que los vehículos habilitados destinados a la prestación del servicio deben:

- a. Contar con el permiso de explotación vigente expedido por el Municipio.
- b. Estar inscripto en el registro del art 4.
- c. Tener una antigüedad máxima de diez (10) años desde su inscripción inicial, salvo que se trate de vehículos eléctricos, los cuales podrán tener una antigüedad de hasta quince (15) años.

ARTÍCULO 12°. Habilitación. Determinase que los conductores habilitados por la aplicación de esta ordenanza, podrá prestar el servicio de transporte únicamente cuando existan solicitudes que hayan sido aceptadas a través de las Plataformas Electrónicas habilitadas.

ARTÍCULO 13°. De otros servicios de transporte de pasajeros. Determinase que los permisionarios y vehículos habilitados para el servicio de transporte de pasajeros según Ordenanza 12.859, modificatorias y su reglamentación, podrán incorporarse a este servicio

cumpliendo con las condiciones aquí impuestas y las que fije la autoridad de aplicación al respecto.

ARTÍCULO 14°. Precio. Determinase que las Plataformas Electrónicas habilitadas por la autoridad de aplicación, fijarán el precio por la prestación del servicio el cual debe ser aceptado por el conductor y el usuario al momento de la solicitud.

ARTÍCULO 15°. Oferta de Vehículos. El número de vehículos que prestarán el STPP, será limitado únicamente por la oferta y la demanda, considerando las necesidades de los usuarios.

ARTÍCULO 16°. Inspección y verificación. Establézcase que la Autoridad de Aplicación debe inspeccionar y ejercer las facultades de verificación sobre las Plataformas Electrónicas, los permisionarios y los terceros designados como conductores, así como los servicios que éstas presten, a fin de garantizar el cumplimiento de las medidas aquí dispuestas, como asimismo las que se establezcan en las normas reglamentarias que se dicten.

CAPÍTULO IV - DISPOSICIONES FINALES

ARTÍCULO 17°. Sanciones. La falta de cumplimiento de las prescripciones de la presente ordenanza, será pasible de aplicación de sanciones y/o multas por parte de la autoridad de aplicación, de acuerdo a la forma y procedimiento que la reglamentación establezca.

ARTÍCULO 18°. Fondo de Movilidad. Créase un fondo de movilidad en la órbita del Ejecutivo Municipal para la administración de los fondos provenientes del STPP. Las ERT serán responsables de ingresar por cuenta de la empresa titular de la Plataforma un aporte en concepto de fondo de movilidad.

Al fin de su cálculo se computará como base imponible la comisión que recibe la Plataforma por viaje sin incluir montos que se cobren por conceptos varios como ser: limpieza, seguridad, reserva, peajes, etc. Sobre dicha base imponible se aplicará una alícuota del 1%.

La ERT será responsable de obtener la información correspondiente de la empresa titular de la Plataforma y de ingresar por cuenta de la misma el pago que ésta indique, mencionado en el primer párrafo de este artículo, en los términos y condiciones que la autoridad de aplicación disponga. Este pago deberá diferenciarse claramente, tanto en su forma de cálculo como en el mecanismo de ingreso, de los tributos que, en caso de corresponder, la ERT deba abonar al municipio. Los fondos deberán emplearse para la mejora de las condiciones de movilidad en

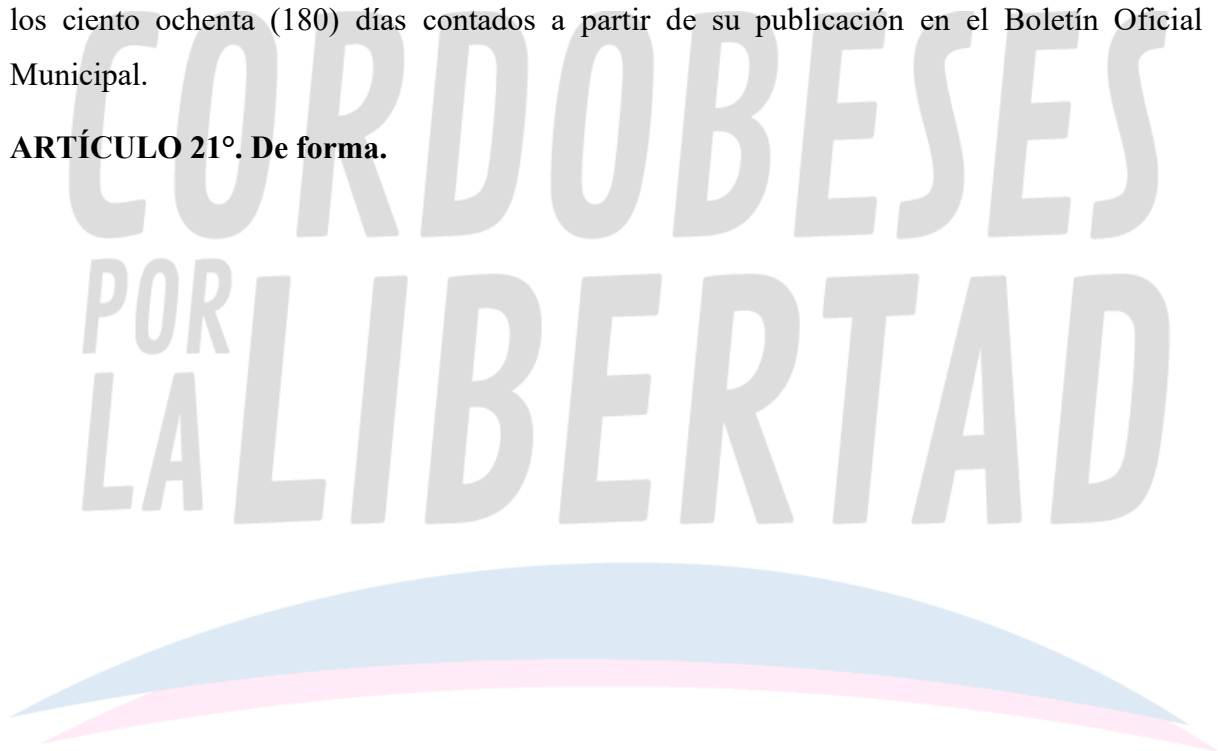
el municipio.

Adicionalmente, podrá establecerse una modalidad alternativa de ingreso en la que el Municipio implemente un mecanismo que permita a la Plataforma efectuar el pago directamente desde el exterior, mediante transferencia bancaria a una cuenta designada para tal fin, habilitada para recibir este tipo de transferencias.

ARTÍCULO 19°. Presupuesto. Autorízase al Departamento Ejecutivo a realizar las adecuaciones presupuestarias que sean necesarias a los fines de la implementación de la presente.

ARTÍCULO 20°. Reglamentación. La presente ordenanza deberá reglamentarse dentro de los ciento ochenta (180) días contados a partir de su publicación en el Boletín Oficial Municipal.

ARTÍCULO 21°. De forma.



FUNDAMENTOS

El transporte desempeña un papel crucial en la movilidad urbana y en la calidad de vida de los ciudadanos. Con el objetivo de mejorar la experiencia de viaje, promover la libertad laboral, fomentar la competencia, facilitar los métodos de pago y adaptarnos a los avances

tecnológicos de la era moderna, proponemos la integración de plataformas electrónicas en el sistema de transporte municipal.

La integración de estas plataformas ofrecerá oportunidades laborales flexibles para los conductores, permitiéndoles gestionar sus horarios de manera independiente y ajustarlos a sus necesidades personales. También estimulará la competencia entre proveedores de servicios de transporte, lo que redundará en beneficio para los usuarios al ofrecer una mayor variedad de opciones, precios competitivos y una mejor calidad de servicio.

La implementación de sistemas electrónicos de pago permitirá a los usuarios abonar sus viajes de manera cómoda, eliminando la necesidad de llevar efectivo consigo y agilizando el proceso de pago. Esto contribuirá a una experiencia de viaje más fluida.

En un mundo cada vez más digitalizado, es esencial que el sistema de transporte municipal se adapte a las demandas y expectativas de los ciudadanos. La integración de estas apps, no solo modernizará el sistema, sino que también mejorará su eficiencia, accesibilidad y sostenibilidad a largo plazo.

Al priorizar la libertad laboral, la competencia, la facilidad de pago y la adaptación a la modernidad, nuestro proyecto tiene como objetivo transformar positivamente la experiencia de viaje de los ciudadanos y contribuir al desarrollo sostenible de nuestra comunidad.

Además de los beneficios evidentes que ya ofrecen las plataformas electrónicas a los sistemas de transporte, el avanzar con este proyecto permitirá otorgar un marco de legalidad para así evitar y solucionar los conflictos y la violencia que actualmente existen con respecto a este tema, violencia que no solo representa un riesgo para la seguridad de los conductores, sino también para los usuarios y la reputación del sistema de transporte en su conjunto.

Es importante destacar que este proyecto de modernización del sistema de transporte cuenta con un respaldo mayoritario por parte de nuestra ciudadanía, incluyendo propietarios y choferes de taxis y remis. Además, es imposible negar que este sistema ya se encuentra en funcionamiento en nuestra ciudad.

Este respaldo refleja la creciente demanda de soluciones innovadoras y eficientes en materia de movilidad urbana por parte de nuestra población. Por lo tanto, al respaldar este proyecto, no solo estamos cumpliendo con las expectativas de nuestros ciudadanos, sino que también estamos actuando en consonancia con sus necesidades y aspiraciones. Es nuestra responsabilidad como representantes del pueblo escuchar y atender las demandas de la comunidad, y este proyecto es una clara respuesta a esas demandas.

Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares el acompañamiento a este proyecto.